

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת
דן אילוז
יצחק קרויזר
צגה מלקו
אריאל קלנר
אופיר כץ
משה סעדה
טלי גוטליב
אלי דלל
אברהם בצלאל
יוסף טייב
שמחה רוטמן
אוהד טל

4087/25/פ

הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון – מניעת השתתפות של מועמד או של רשימת מועמדים בבחירות), התשפ"ד–2023

1. תיקון סעיף 39 א בחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה–1965¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 39 א –

(1) בכותרת השוליים, במקום "רשימת מועמדים" יבוא "בבחירות";

(2) אחרי "לפי חוק זה" יבוא "ומועמד לא ישתתף בבחירות כאמור," ואחרי "במעשיה" יבוא "של הרשימה, או במעשיו של האדם, לרבות התבטאויותיו";

(3) בסופו יבוא :

"(4) תמיכה במאבק מזוין, של מדינת אויב או של ארגון טרור, נגד מדינת ישראל."

¹ ס"ח התשכ"ה, עמ' 248.

תיקון סעיף 39ב 2. בסעיף 39ב לחוק העיקרי –

(1) בכותרת השוליים, אחרי "מנועה" יבוא "או מועמד מנוע";

(2) בסעיף קטן (א), אחרי "חוק זה" יבוא "או מועמד בה", במקום "היא רשימה המנועה" יבוא "מנועים" ואחרי "מנועה" יבוא "או מועמד מנוע – לפי העניין";

(3) בסעיף קטן (ג), אחרי "הרשימה" יבוא "או המועמד" ובמקום "לגביה" יבוא "לגביהם";

(4) בסעיף קטן (ה)(1), אחרי "רשימה מנועה" יבוא "מועמד מנוע".

תיקון סעיף 39ג 3. בסעיף 39ג(א) לחוק העיקרי, בסופו יבוא "או לקביעת מועמד כמועמד מנוע".

תיקון סעיף 39ד 4. בסעיף 39ד לחוק העיקרי, אחרי "מועמדים" יבוא "או מועמד".

ד ב ר י ה ס ב ר

בשנת 1998 תוקן חוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה–1965, ברוח סעיף 7א לחוק-יסוד: הכנסת (שהתקבל בגרסתו הראשונה בשנת 1985), כך שגם בבחירות לרשויות המקומיות תימנע התמודדותן של רשימות מועמדים על רקע מצע ומשנה רעיונית בגין העילות הבאות: שלילת היותה של מדינת ישראל מדינה יהודית, שלילת אופייה הדמוקרטי של המדינה והסתה לגזענות.

בשנת 2002 תוקן שוב סעיף 7א לחוק-יסוד: הכנסת, כך שניתנה לוועדת הבחירות המרכזית הסמכות למנוע גם ממועמד בודד (ולא רק מרשימת מועמדים) להתמודד בבחירות לכנסת מטעמים רעיוניים, וכן הסמכות למנוע התמודדות של רשימת מועמדים או של מועמד בודד בבחירות לכנסת בשל תמיכה שלהם במאבק מזוין של מדינת אויב או של ארגון טרור במדינת ישראל.

חוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה–1965, לא שונה בהתאם, ולפיכך הוא אינו כולל כיום אפשרות לפסול מועמד בודד מטעמים רעיוניים ואינו כולל את האפשרות לפסול רשימה בשל תמיכה שלה במאבק מזוין של מדינת אויב או של ארגון טרור במדינת ישראל.

התיקון המוצע מבקש להתאים את ההסדר החוקי הנוהג ביחס לפסילת מועמדים ורשימות בבחירות לרשויות המקומיות להסדר החוקי הנוהג בבחירות לכנסת באותו העניין.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

י"ד בכסלו התשפ"ד (27.11.2023)